# 合同条款

Contract Terms | 约定的内容，以及法律补充的内容

你同意支付30英镑，请人翻译一则大学通知，并约定周五交稿。价款、工作内容与期限，说明这笔交易要求双方做什么。如果对方此前宣传“我们的翻译是全宇宙最好的”，这句话也构成合同义务吗？

本指南面向没有法律基础的英语专业学生，介绍英格兰与威尔士合同法。前面的主题问“合同是否成立”；现在转向“合同具体要求什么”。英文术语保留在解释中，方便你阅读英文教材。

## 1 Term 不只是书面文件里的条款

Term（合同条款）是合同内容的一部分，例如付款义务、商品描述、交付期限或风险分配。Clause 通常指书面文件中的一个条文或段落。因此，合同中的 term 不一定有编号，也不一定写在纸上。

Express term（明示条款）是双方明确约定的内容。只要该交易没有特别的形式要求，它可以用书面或口头方式表达。Express 意为明确表达，不等于 written（书面的）。

## 2 合同内容从哪里来？

| 来源 | 含义 |
| --- | --- |
| Express agreement<br>明示约定 | 双方用语言明确约定，例如“周五交稿”。 |
| Implication in fact<br>针对具体合同的默示条款 | 按照严格标准，为这份特定合同推定条款，例如条款对交易正常运作不可或缺，或显而易见。 |
| Law or statute<br>法律或成文法 | 法律为某类合同关系补充条款，例如消费品质量要求。 |

Implied term（默示条款）不是法官觉得公平就能加入的内容。针对具体合同的推定须符合严格测试；条款还须清楚，且不能与明示条款冲突。法律、成文法或符合要求的既定交易习惯，适用的规则可能不同。

## 3 一个具体例子：消费品质量

在《2015年消费者权利法》适用的经营者向消费者供货交易中，第9条要求商品具有令人满意的质量（satisfactory quality）。判断会考虑商品描述、价格及相关情况。买方不必另行谈判一条质量条款。

这不表示每一次私人之间的买卖都受该消费者规则约束。先确认当事人的身份与适用法律，再判断法律补充了哪些条款。

# 签约前的话，如何分类？

## 4 宣传、陈述，还是合同承诺？

| 类别 | 首先问什么？ |
| --- | --- |
| Puff<br>夸张宣传 | 是否只是明显的宣传夸张，而非严肃的事实保证或承诺？ |
| Representation<br>陈述 | 是否是促使对方订立合同的事实或法律陈述？ |
| Contractual term<br>合同条款 | 结合措辞与背景，是否客观上表现出有约束力的合同承诺？ |

Puff 是通常不会被合理理解为严肃保证的宣传语言。前面的虚构口号“全宇宙最好的翻译”，通常属于夸张赞美，而不是可衡量的合同承诺。

相比之下，“这台电脑有16 GB内存”是具体信息。买方可能因此决定购买。它是 representation、term，还是两者兼有，要结合交易背景判断。

## 5 陈述与条款，可以重叠

Representation 可以促使一方签约，却不一定本身就是合同承诺。但同一句话也可能既促成交易，又成为合同条款。不要认为“影响签约决定的话就不能是条款”，或条款只能在谈判结束后出现。

促成合同的虚假陈述，可能涉及 misrepresentation（失实陈述）。未遵守合同条款，可能涉及 breach of contract（违约）。一句话同时具有两种作用时，两条法律路径都可能需要分析，但各自的成立条件仍须满足。

## 6 法律问题不同，救济也要分别判断

分析违约，要找出合同义务及未履行之处。分析失实陈述，要找出不实内容、陈述者，以及它如何促使对方签约。可能的救济包括撤销交易或损害赔偿，具体取决于法律依据与事实。

Rescission 是按适用规则撤销交易，目标是恢复交易前的状态；它不同于因违约而终止未来履行。一句话不准确，并不自动使一方取得撤销权或大额赔偿。

## 7 看整体背景，而非机械打分

考察措辞、说话人的知识、对方的信赖、陈述的重要性及合同形式。书面文件是重要证据，但某句话没有写进去，并不总能决定它是否具有合同效力。

这些因素帮助进行 objective（客观）判断：合理观察者会从双方的语言与行为中理解出什么承诺？没有表达出来的内心想法，不是判断的中心。

# 两个汽车买卖案件

Oscar Chess Ltd v Williams [1957] 1 WLR 370
Dick Bentley Productions Ltd v Harold Smith (Motors) Ltd [1965] 1 WLR 623

## 8 Oscar Chess：私人卖方转述登记信息

Williams将一辆Morris汽车交给车商Oscar Chess，作为换购另一辆车的部分价款。他称这辆车是1948年款，并出示登记簿。双方信赖该信息，但汽车实际生产于1939年。车商请求赔偿115英镑的价值差额。

谁赢了？Williams在上诉中以多数意见胜诉，车商的合同请求失败。卖方没有关于制造年份的独立知识，只是诚实地转述文件所载信息；买方则是专业车商。在这些背景下，该陈述不是有约束力的合同承诺。

## 9 Dick Bentley：车商对车况作出保证

车商告诉Bentley，一辆车自更换发动机和变速箱以来只行驶了20,000英里。这项保证不实。车商有条件调查汽车历史，却没有充分依据就作出了陈述。

谁赢了？买方胜诉。车商的上诉被驳回，400英镑的赔偿判决维持。该保证被视为有约束力的contractual warranty。车商掌握信息的地位及买方的信赖，支持这一结论；法院并未认定车商实施了欺诈。

| 比较 | 案件说明什么？ |
| --- | --- |
| 私人卖方转述文件 | 重要信息也可能仅是陈述，未成为合同承诺。 |
| 专业车商保证汽车历史 | 专业知识及对信息承担的责任，可支持认定合同承诺。 |

## 10 不要把例子变成绝对规则

并非私人卖方总能免除合同责任，也并非车商的每一句话都是条款。两案说明：要结合背景，判断说话人是否为保证承担了合同责任。

讨论这些案件时，warranty 有时表示“有约束力的保证”。先问某句话是否属于合同内容，再问它在救济分类中属于 condition、warranty 还是 innominate term。两个问题不能混为一谈。

## 11 历史案件与今天的法律

两案均早于《1967年失实陈述法》。不能据此推断，今天诚实作出的虚假陈述就一定没有救济。该法还明确处理了失实陈述同时成为合同条款的情况。

# 阅读题目的实用方法

## 12 依次提出五个问题

1. 说了什么？记录具体承诺、保证或宣传语。
2. 约定了什么？找出明示条款，判断有关内容是否纳入合同。
3. 可以默示什么？确定法律依据，并满足相应测试。
4. 哪里出了问题？区分不实信息促成签约，与未履行合同义务。
5. 有什么救济？适用相关规则，不要认为违反任何条款都可以终止合同。

## 13 核心英文词汇

| 术语 | 本指南中的意思 |
| --- | --- |
| Express / implied | 明确约定的 / 没有明示约定而由法律推定或补充的。 |
| Incorporation | 将有关内容纳入合同，使其成为合同的一部分。 |
| Induce | 促使某人订立合同。 |
| Assurance | 使对方对某项信息产生信心的保证。 |
| Objective | 通过语言、行为与背景作客观判断。 |
| Rescission | 按适用规则撤销交易；区别于终止未来履行。 |

## 14 检查理解

1. 明示条款必须写下来吗？
2. 法院可以加入任何看起来公平的条款吗？
3. 同一句话可以既是陈述，又是条款吗？
4. 两个汽车案件分别是谁赢了？
5. 违反任何条款都会自动产生终止权吗？
6. 失实陈述与违约的分析重点有什么不同？

参考答案：1. 不必，明示条款可以是口头约定。2. 不可以，须有认可的法律依据，并符合其测试。3. 可以。4. Oscar Chess中Williams胜诉；Dick Bentley中买方胜诉。5. 不会，要考察条款分类、违约后果及适用的终止权。6. 失实陈述侧重虚假信息促成签约；违约侧重未遵守合同义务。

法律资料：Oscar Chess判决；Dick Bentley判决；Marks and Spencer [2015] UKSC 72，第18–23段；《1967年失实陈述法》第1条；《2015年消费者权利法》第9条。

根据所提供的Contract Terms课程材料改编，补充口头条款、默示条款及陈述与条款重叠的解释。案例与例子为入门学习而简化；本指南讨论英格兰与威尔士法，不应直接套用中国法。